

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2018년 제4차 해외지사 종합감사

제 목 : 공용차량 운전원 파견계약 관리 미흡

관계부서 : ○○지사

내 용

1. 업무개요

○○지사는 ㉠지역 관광마케팅¹⁾ 업무용으로 현대자동차 소나타 차량을 임차²⁾하고, 이 외 관할지역 업무용으로는 현대자동차 제네시스 차량과 GM 뷰익 차량을 임차³⁾하여 공용차량으로 운용하고 있다. 그리고 외국인이 운전하기 어려운 현지 사정을 감안하여 현지 인력파견업체인 ●●●에서 ㉠지역 업무용 차량 운전원 1명을, ■■■에서 ㉠ 지역 외 관할지역 업무용 차량 운전원 1명을 파견 받아 활용하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

중국 「근로계약법(劳动合同法)」⁴⁾ 제59조에 따르면 파견사업주는 노무파견형식으로 근로자를 사용하는 회사와 노무파견합의서(劳务派遣协议)를 체결해야 하며, 노무파견 합의서는 업무와 인원수, 파견기한, 노동보수 및 사회보험료의 금액과 지불방식, 합의서 위반 시 책임을 약정해야 한다. 그리고 노무파견합의서에 반드시

1) ○○지사 주재원 1명, 현지직원 3명을 ㉠에 파견하여 ㉠지역 한국관광마케팅 전담, 업무수행 중

2) 임대인 : ▲▲▲, 임차기간 : 2016.2.27.~2019.2.26.

3) [제네시스] 임대인 : ▼▼▼, 임차기간 : 2016.6.4~2019.4.3

[뷰익] 임대인 : ◆◆◆, 임차기간 : 2016.6.4~2019.4.3

4) 주석령 제73호(2013.7.1. 시행) ※ 『중국 노동법령집 上(노사발전재단)』 게재 번역본 참고

기재되어야하는 내용 등 파견 근로자 사용과 관련한 보다 세부적인 사항들은 「노무파견 잠정규정(劳务派遣暂行规定)」⁵⁾에서 정하고 있다.

이러한 현지 법·규정에 따라 ○○지사는 ●●●과 1년 단위로 노무파견합의서를 체결⁶⁾하였으며, ‘기사 급여 지급 기준(司机工资支付标准)’ 문서를 별도로 작성, 상호 날인하여 이를 기준으로 급여와 사회보험료, 초과근무수당을 지급하고 있다. 또한, ■■■와 2년 단위로 노무파견합의서를 체결⁷⁾하였으며, ‘기사 급여 지급 기준(司机工资支付标准)’ 문서를 별도로 작성, 상호 날인하여 이를 기준으로 급여와 사회보험료, 초과근무수당을 지급하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○지사가 ㉔㉔지역 업무용 차량 운전원 파견과 관련하여 ●●●과 체결한 노무파견합의서 제2조에 따르면, 파견 노동자가 확정된 후, 갑(●●●)과 을(한국관광공사 ○○지사)은 ‘파견 노동자 명부(派遣劳动者花名册)’를 작성해서 사인을 하고 도장을 찍은 다음에 본 계약의 첨부 서류로 해야 한다. 그러나 ○○지사는 파견 노동자 명부를 작성, 서명·날인하여 계약서에 첨부하지 않아 지사에서 활용하는 운전원이 누구인지에 대하여 공식적으로 협약한 바가 없는 등 파견 운전원 계약 관리가 미흡하였다.

또한, 노무파견합의서에 첨부한 ‘기사 급여 지급 기준(司机工资支付标准)’ 문서를 통해 운전원의 기본봉급, 사회보험, 시간외근무수당 지급기준 등에 대하여 정하였으나, 출장비 지급에 대한 기준은 정한 바가 없다. 이에 ○○지사는

5) 인력자원사회보장부령 제22호(2014.3.1. 시행) ※ 『중국 노동법령집 上(노사발전재단)』 게재 번역본 참고

6) 감사 대상기간(2016년 10월~2018년 7월) 중에는 2017년 2월 20일(계약기간 : 2017.2.27.~2018.2.26.), 2018년 2월 26일(계약기간 : 2018.2.27.~2019.2.26.)에 갱신 계약을 체결하였음

7) 2016년 2월 25일에 최초 계약(계약기간 : 2016.3.1.~2018.2.28.)을 체결하고, 2018년 2월 28일에 갱신 계약(계약기간 : 2018.3.1.~2020.2.29.)을 체결하였음

■■■■지역 업무용 차량 운전원이 1박 이상의 출장을 시행하는 경우, 시간외 근무수당 지급기준을 적용하여 1일 기본봉급 기준 시간인 9시간(8:30~17:30, 근무시간 8시간+점심시간 1시간) 외의 시간 전체를 추가 근무시간으로 하여 산정⁸⁾한 금액을 일비 및 식비 명목으로 지급하고 숙박비는 현지직원과 동일한 기준(1박당 USD 100)으로 정액 지급하고 있었다.

한편, ■■■■지역 외 ○○지사 관할지역 업무용 차량 운전원 파견과 관련하여 ■■■■와 체결한 2016.3.1.~2018.2.28. 기간에 대한 노무파견 합의서 체결 서명·날인하여 첨부한 ‘인건비 구성(劳务费的组成)’ 문서의 D 조항에 출장보조금 금액(CNY 15)과 산정기준(☆☆을 기준으로 하여 일부 도시는 제외하고 지급, 숙박비는 실비 지급, 실제 차량 운행 시간을 기준으로 초과근무시간 계산⁹⁾)을 명시하였고, 이를 기준으로 출장비를 지급하였다. 그리고 2018년 2월 28일에 계약을 갱신하면서 ‘인건비 구성’ 문서에서 해당 항목을 제외하고 서명·날인하여 노무파견합의서(계약기간 : 2018.3.1.~2020.2.29.)에 첨부하여 계약을 체결하였으며, 재계약 이후에는 파견 운전원도 현지직원의 출장비 지급기준¹⁰⁾을 적용하여 일비, 식비, 숙박비를 지급하고 있었다.

이렇듯 ○○지사 운전원들의 출장비 지급과 관련한 기준 마련이나 일관성 있는 운영에 있어서 다소 미흡한 점이 발견되었다.

8) 예를 들어 1일(24시간)에 해당하는 출장비를 15시간 분의 시간외근무수당으로 산정

9) D. 出差补助计算：

出差补助为15元、（出差补助不包含以下几个城市：■■■■、■■■■、■■■■、★★、）出差补助以☆☆为计算标准，司机的食宿由甲方负责实报实销。

上下班时间以及加班时间计算：司机开车接上领导算上班开始，晚上领导下车后视为下班，从中记算加班。

10) 중국지역 해외지사 현지직원의 경우, 직책 구분 없이 모두 공사「여비규정」상의 4급 이하, 사무원 기준으로 출장비(일비 USD 30, 식비 USD 50, 숙박비 USD 100)를 지급하고 있음

관계부서 의견 및 검토결과

○○지사는 ㉠지역 업무용 차량 운전원의 출장 시, 수면시간까지 산입한 출장기간 전체 시간에 대한 시간외 근무수당을 계산한 금액을 일비 및 식비 명목으로 지급한 사유에 대해서 출장기간 중 실제 운전이 이뤄지지 않았다 하더라도 통상적으로 출장기간이라 한다면 거주지를 벗어난 시간을 모두 포함하는 것이 타당하다고 생각되어 이러한 방식으로 출장비를 산정하여 지급하였다고 답변하였다. 그러나 이러한 산정 방식이나 이렇게 책정한 일비 및 식비 금액을 근로조건에 포함하여 계약하고, 이를 근거로 출장비를 지급한 것이 아니라 자의적으로 시간외 근무수당 산식을 출장비 산정 시 준용하여 계산한 것이므로 합리성이나 근거가 다소 부족하다고 판단된다.

또한, ○○지사는 ㉠지역 외 지사 관할지역의 업무용 차량 파견운전원의 경우에는 과거 출장비 지급 기준을 두고 있었으나, 시행 사례가 없어 2018년 2월 28일 재계약 체결 시 관련 내용을 제외하였다고 설명하였다. 그리고 향후 재계약 체결 시 출장비 지급기준을 포함하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 ㉠지역 업무용 공용차량 운전원에 대하여 ‘파견 노동자 명부(派遣劳动者花名册)’를 작성해서 서명·날인하여 ‘노무파견합의서(劳务派遣协议)’에 첨부하고, 현지 법·규정을 준수하는 범위 내에서 공용차량 운전원의 출장비 지급기준을 마련하는 등 ○○지사 공용차량 운전원 파견 계약사항을 보완하시고 계약관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)